

징 계 사 항

1. 제 목 : 사적 이해관계 신고 및 ○○▷▷ 체결 제한 위반
2. 징계대상자 : □□보훈병원
3. 징 계 종 류: ○○
4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은(이하 ‘징계대상자’라 한다) ‘xx.xx.xx.부터 ‘xx.xx.xx.까지, ‘xx.xx.xx.부터 ‘xx.xx.xx.까지 □□보훈병원 △△담당 직원으로 보직되어 원내 △△구입계획 수립 및 △△▽▽ 업무를 수행하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제 규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은 바 직무를 성실히 수행 하여야 한다고 정하고 있습니다.

한편, 「임직원행동강령」 제8조(사적 이해관계의 신고 등) 제1항에 따르면 임직원의 4촌 이내 친족(「민법」 제767조에 따른 친족을 말한다) 등이 직무관련자인 경우 임 직원은 해당 사실을 이사장에게 서면으로 신고하여야 합니다.

또한, 같은 강령 같은 조 제2항 및 제4항에 따르면 직무관련자 또는 임직원이 직무수행과 관련하여 이해관계가 있는 자는 해당 임직원이 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 공단 이사장에게 그 임직원의 직무 재배정 등의 조치를 신청할 수 있으며, 이 경우 이사장은 조치 신청의 대상이 된 임직원에게서

그에 대한 의견을 받을 수 있고(해당 임직원은 그에 대한 의견서를 서면으로 제출하여야 함), 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단하는 경우에는 ① 직무 참여의 일시중지 ② 직무 대리자 또는 직무 공동수행자의 지정 ③ 직무 재배정 ④ 전보 조치를 할 수 있습니다.(단, 직무 수행 임직원을 대체하기 지극히 어려운 등의 경우 해당 임직원에게 그 직무를 수행하도록 하되 행동강령책임관에게 공정한 직무수행 여부를 확인·점검하도록 하여야 함.)

아울러 같은 강령 제8조의5(○○▷▷ 체결 제한) 제2항에서는 ▷▷업무를 담당하는 직원은 공단 및 소속기구와 ○○▷▷을 체결해서는 아니 되며, 자신의 가족이 공단 및 소속기구와 ○○▷▷을 체결하도록 해서는 아니 된다고 정하고 있습니다.

따라서, 공단 임직원은 직무를 수행하는데 있어 제 규정과 강령을 준수하고 말은바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 직무의 내외를 불문하고 직원으로서 공·사를 분별하여 직무와 관련된 자와 사적인 이해관계가 있는 경우 이를 신고하여야 하며, 특히 ▷▷업무를 담당하는 직원은 자신의 가족이 공단 및 소속기구와 ○○▷▷을 체결하는 경우가 발생하지 않도록 공정하게 업무를 처리하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 □□보훈병원 ▽▽부 소속 △△담당자로 △△구입의 타당성 점검 및 ○○의뢰, 기존 △△의 ●● 및 유지보수 등의 업무를 수행하고 있습니다.

그런데 □□보훈병원 ▷▷제공업체 관련 민원조사 결과, □□보훈병원에서는 [표 1]과 같이 'xx년부터 'xx년 x월까지 징계대상자 친동생의 배우자가 대표인 ○○와 xxx건(###,###천 원) ○○▷▷을 체결한 것으로 확인되었습니다.

[표 1] □□보훈병원과 ○○ 간 ◎◎▷▷ 현황

연도	▷▷내역	▷▷금액(원)	비고
XXXX	사무용기기 ●● 등 xx건	###,###	x.xx. 현재
XXXX	제습기 외 x종 ○○ 등 xx건	###,###	
XXXX	냉장고 외 x종 ○○ 등 xx건	###,###	
XXXX	▽▽ 복사기 부품교체 등 xx건	###,###	
XXXX	㉹ 복사기 및 프린터 부품 교체 등 xx건	###,###	
XXXX	냉장고 ○○ 등 xx건	###,###	
XXXX	순번표시기 이전 설치 등 xx건	###,###	
XXXX	㉹ 팩스기기 부품 교체 등 xx건	###,###	
계		###,###	

1) 가족 ◎◎▷▷ 체결 제한 위반에 관한 사항

징계대상자는 △△담당자로서 ▷▷ 등 △△의 ●●사유가 발생하는 경우 사용부서에서 ●●를 요청하면 현장확인을 통해 자체●●가 가능한 경우 직접 ●●하며, 자체●●가 불가능한 경우에는 직접 ●●업체를 선정하여 ●●를 의뢰하였고 해당 업체에서 ●●비용을 청구하면 직접 결의하여 대금을 지급하였습니다.

그런데 징계대상자는 공단 임직원 행동강령에 의거 가족과 ◎◎▷▷을 체결할 수 없음에도 불구하고 [표 2]와 같이 'xx년부터 'xx년 x월 현재까지 xxx회(###,###천 원) 동생 배우자의 업체인 ○○에 직접발주 및 검수, 대금지급하였고, 실제 ◎◎는 징계대상자의 동생이 실시한 것으로 확인되었습니다.

[표 2] □□보훈병원과 ○○ 간 ◎◎▷▷ 현황

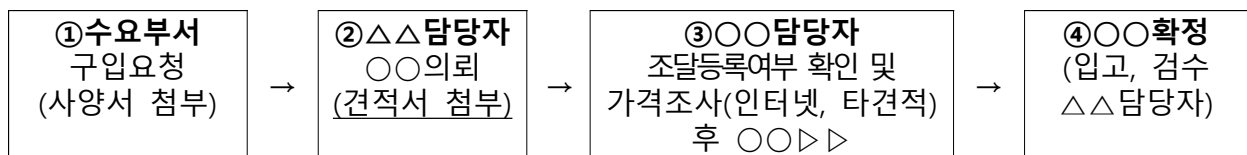
연도	●●내역	●●비용(원)	비고
XXXX	▣▣과 복사기 전사롤라 ASSY 교체 등 x건	###,###	x.xx. 현재
XXXX	㉹ 복사기 ASSY 교체 등 xx건	###,###	
XXXX	㉹ 파워서플라이 교체 등 xx건	###,###	
XXXX	㉹ 복합기 ●● 등 xx건	###,###	
XXXX	▣▣ 프린터기 ●● 등 xx건	###,###	
XXXX	▣▣ 복합기 ●● 등 xx건	###,###	
계		###,###	

2) 사적이해관계의 신고 의무 위반에 관한 사항

징계대상자는 본인이 △△담당자로 근무 중이던 xxxx년에 당시 여성기업 ▷ 관련 정부권장정책 실적이 필요하다는 이유로 친동생의 배우자 명의로 설립된 여성기업 업체(○○)에 □□보훈병원 전산기기 납품 등을 제안하였습니다.

징계대상자는 △△○○ 절차*상 ▷△업무를 직접 수행하지는 않지만 사적이해관계인 경우 ◎◎▷△ 체결을 제한하고 있는 취지를 고려하여 보면 ▷△을 실제로 체결하는 업무를 담당하는 직원에 한정할 것은 아니고 ▷△체결에 영향을 미칠 수 있는 업무를 담당하는 직원 역시 ▷△업무를 담당하는 직원에 해당한다고 할 것이므로 △△구입 발의와 ▷△의뢰 등의 업무를 담당하는 자로서 ○○와 사적이해관계에 있음에도 불구하고 이를 신고하지 않았으며, 징계대상자가 발의하여 전산기기 등을 구입하면서 지속적으로 ○○에 의뢰하여 제공받은 견적서를 첨부하여 ○○부서에 ▷△을 의뢰하는 형식으로 [표 3]과 같이 'xx년부터' 'xx년 x월 현재까지 xxx건(###,###천 원)의 ◎◎▷△이 체결된 것으로 확인되었습니다.

* △△○○ 절차



[표 3] 징계대상자가 발의하여 ○○와 체결된 ◎◎▷△ 현황

연도	▷△내역	▷△금액(원)	비고
xxxx	바코드 스캐너 구입 등 x건	###,###	531. 현재
xxxx	텔레비전 구입 등 xx건	###,###	
xxxx	텔레비전 구입 등 x건	###,###	
xxxx	전자레인지 등 xx건	###,###	
xxxx	냉장고 ○○ 등 xx건	###,###	
xxxx	호출기 x종 구입 등 xx건	###,###	
xxxx	냉장고 구입 등 xx건	###,###	
계		###,###	

※ 'xx년도'는 징계대상자 타부서 근무로 사례가 없으며, △△●● ◎◎▷△은 미포함

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 임직원행동강령의 사적 이해관계의 신고를 인지하지 못하였으며, 사적이해관계를 신고할 경우 오히려 다른 병원 거래처들과 비교하여 역차별을 받을 것을 우려하여 부서 내 ▽▽자 등 병원관계자에게 보고하지 않았다고 변명하고 있으며,

또한, △△구입 의뢰 시 ○○ 담당자에게 ○○와 ▷▷을 중용한 사실이 없으며, △△ ●●의 경우 당일 ●●가 가능하고 단순한 ●●는 무상으로 처리해주며, 별도 출장비를 추가로 청구하지 않는 등이 이유로 지속적으로 ○○에 발주하였다고 주장하고 있습니다.

그러나 징계대상자는 재직기간이 xx년 이상이며, □□보훈병원에서는 정기적으로 임직원행동강령 교육과 임직원 청렴서약서를 작성·비치하고 있는 바, 사적 이해관계 신고를 장기간 신고 누락한 점과 해당 업체가 가족이 운영한다는 것을 병원에 알렸을 경우 역차별의 불이익이 우려되었다고 진술하는 점으로 보아 징계대상자는 가족과의 ◎◎▷▷이 일반적인 ◎◎▷▷과 비교하여 비난이나 제약이 불가피하다는 것을 인지하고 있었다고 판단됩니다.

그리고 징계대상자는 본인이 첨부한 ○○의 견적서에 ○○▷▷이 종속되지 않는다고 주장하고 있으나 ○○부서에서는 기존에 거래 중이던 ○○와의 ▷▷이 물품 보유 여부, 납품의 신속성, 원활한 사후▽▽ 측면에서 장점이 있어 ▷▷을 지속하기도 하였지만 △△▽▽부서에서 사용 부서의 긴급한 요청을 이유로 ▷▷전에 물품을 입고하는 경우는 해당 업체와 ◎◎▷▷이 불가피한 측면도 있었다고 주장하고 있으며, 관련 주장을 ▽▽과장(징계대상자의 직속상급자)도 인정하고 있는 실정입니다.

또한 △△●●의 경우 ▷▷ 제품●●는 해당 △△ 브랜드에서 운영하는 서비스센터와 동종의 타 민간 ●●업체가 다수 존재하므로 ◎◎▷▷ 체결 제한을 위반해야할 정도의 불가피성은 없는 것으로 판단됩니다.

다만, ○○와 ▷▷상 이행상 특별한 하자가 확인되지 않았고, 참고인들의 진술상 신속한 물품공급과 A/S가 제공되었다는 점과 병원에 경제적 불이익을 끼친 정황이 확인되지 않은 점 등을 고려할 때 **비위의 도는 경하다고** 할 수 있으나, 가족관계 사실을 신고 누락하여 장기간 ◎◎▷▷을 진행하였다는 점에서 **고의성이 있다고** 할 것입니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 「임직원행동강령」 제8조(사적 이해관계의 신고 등), 제8조의5(◎◎▷▷ 체결 제한)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “○○” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2021. 8. .

감 사